

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2070/2531

นาง มา ลี ตันติธีรวิทย์ ฯ
นาย สม ศักดิ์ รัตนโก คา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 537, มาตรา 544

ส.เช่าตึกพิพาทจากจำเลยที่ 2 โดยสามีมิได้เกี่ยวข้องด้วยเมื่อสิทธิการเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัว ส. ย่อมมีสิทธิจะโอนสิทธิการเช่าไปให้จำเลยที่ 1 ได้โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากสามีทั้งสัญญาเช่าที่ ส. ทำไว้กับจำเลยที่ 2 ได้หมดอายุสัญญาไปแล้ว โจทก์ผู้เป็นบุตรของสามี ส. จึงหาสิทธิที่จะบอกล้างนิติกรรมสัญญาเช่าดังกล่าวไม่

โจทก์ฟ้องว่า นางสาวสม รัตนโกคา ภริยานายประวัตินันท์สุคนธ์ ซึ่งเป็นบิดาโจทก์ ได้ร่วมกันเช่าตึกแถวจากจำเลยที่ 2 ต่อมาจำเลยทั้งสองกับนางสาวสมได้สมคบกันโอนสิทธิการเช่าตึกแถวดังกล่าวให้จำเลยที่ 1 โดยทุจริต และนางสาวสมไม่ได้รับความยินยอมจากนายประวัตติ การโอนดังกล่าวตกเป็นโมฆียะกรรม นางสาวสมกับนายประวัตติถึงแก่กรรมไปแล้ว ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนนิติกรรมการโอนสิทธิการเช่าให้เป็นชื่อนางสาวสมตามเดิม และบังคับจำเลยที่ 2 ทำสัญญาเช่ากับทายาทนางสาวสมต่อไปจำเลยทั้งสองให้การว่า สิทธิการเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัว นายสาวสมย่อมมีสิทธิโอนสิทธิการเช่าให้แก่บุคคลอื่นซึ่งจำเลยที่ 2 ผู้ให้เช่าได้ยินยอมให้มีการ

โอนได้ จึงเกิดสัญญาเช่าขึ้นใหม่ระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 โจทก์ไม่มีสิทธิบอก
ล้างและไม่มีอำนาจฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์
ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาในชั้นนี้ว่าโจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนาย
ประวัติ นันท์สุคนธ์ และในฐานะทายาทผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดกของนายประวัติผู้
วายชนม์ จะมีสิทธิบอกล้างนิติกรรมการโอนสิทธิการเช่าตึกพิพาทได้หรือไม่ข้อเท็จ
จริงฟังได้ว่า ตามสัญญาเช่าเดิมเอกสารหมายเลข 5 ปรากฏว่านางสายสม รัตนโกคา
เป็นผู้เช่าตึกพิพาทจากวัดบางขวางจำเลยที่ 2 นายสอน กาญจนสาลักษณ์ไวยาวัจกร
วัดบางขวาง จำเลยที่ 2 เบิกความว่า นางสายสมได้เช่าตึกพิพาทมาตั้งแต่ก่อสร้างใหม่
ๆ ก่อนหมดสัญญาเช่านางสายสมได้โอนสิทธิการเช่าตึกพิพาทให้แก่นายสมศักดิ์ รัตน
โกคา จำเลยที่ 1 จนหมดสัญญาเช่าแล้วเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2525 จำเลยที่ 1 ได้ทำ
สัญญาเช่ากับวัดบางขวาง จำเลยที่ 2 เห็นว่า สิทธิการเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวเมื่อ
ปรากฏว่านางสายสมเป็นผู้เช่าไม่เกี่ยวกับนายประวัติบิดาโจทก์ นางสายสมย่อมมี
สิทธิจะโอนสิทธิการเช่าไปให้นายสมศักดิ์ได้โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากนาย
ประวติสามีทั้งปรากฏว่าสัญญาเช่าที่นางสายสมทำไว้กับจำเลยที่ 2 ได้หมดอายุสัญญา
ไปแล้วและขณะนี้นายสมศักดิ์จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาเช่าโดยตรงกับวัดบางขวาง
จำเลยที่ 2 แล้ว โจทก์จึงหาสิทธิที่จะบอกล้างนิติกรรมสัญญาเช่าดังกล่าวไม่ ที่ศาล
ล่างทั้งสองพิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ